

Dossiê Saneatório Projetado do Estado Vivo

Projeção da pesquisa forense como estado versionável · cada asserção com seu nível probatório · caso Onesti × Gorenstein

Processos 1006744-58.2023 (divórcio/partilha) · 1012537-07.2025 (revisional) · frentes de guarda/protetivas

Documento 102 · sucede e revisa o Doc 101 · projetado do ledger "pesquisa-viva-forense" (22 asserções) · parecer de PhD perito forense

Este dossiê é uma **projeção do estado vivo** da pesquisa: em vez de um texto estático que mistura o provado com a hipótese, cada achado é uma **asserção** (ID ASxxxx) com **nível probatório**, fonte e — quando pendente — a **prova a requerer**. Política cumulativo-expansiva: nada é apagado; itens são **promovidos** quando a prova chega.

FATO — comprovante nos autos (citável)

[CONFERIR] — asseverado, pende certidão/documento

LINHA DE PROVA — hipótese a confirmar (prova a requerer)

22

ASSERÇÕES

10

FATO

5

[CONFERIR]

7

LINHA DE PROVA

12

PROVAS NA FILA

Distribuição por frente: partilha 6 · patrimonial/rastreamento 9 · pensões 4 · guarda 2 · transversal 1.

I — FRENTE PARTILHA

FATO AS0001

Renda do réu de R\$ 50.000/mês (Vila Porto International Business S.A.).

Fonte: reconvenção 1012537-07.2025.

FATO AS0002

Patrimônio do réu > R\$ 32.000.000,00.

Fonte: contestação/reconvenção.

FATO AS0003

Oferta de aquisição das cotas por > R\$ 4.000.000,00 (Operação Ricardo).

Fonte: Doc 90.

[CONFERIR] AS0004

Réu é representante legal da Evino em processo ativo (TJMS 0926609-45.2024) apesar da alegada saída.

Fonte: Doc 100 / Exato PF.

Prova: certidão de objeto e pé TJMS 0926609-45.2024 (confronto com destituição 13/01/2025).

[CONFERIR] AS0006

Iliquidez do FIP afirmada sem prova (sem política/laudo/ata).

Fonte: fls. 1421-1423.

Prova: exibição do Acordo de Cotistas (Cl. 9.7, 10.1.7) e laudo.

LINHA DE PROVA AS0005

Valor e titularidade das cotas de Ari (Classes A+F, ~4,42%) no Ajaccio.

Prova: ofício CVM/OSLO — ficha de cotistas, valor e datas das cotas.

II — EIXO PATRIMONIAL / RASTREAMENTO

FATO AS0009

SISBAJUD localizou caixa de R\$ 84,8 MM (não cotas) no âmbito da pesquisa.

Fonte: Docs 89/90/93.

[CONFERIR] AS0007

Dicotomia dos ativos no SISBAJUD: a pesquisa retornou CAIXA, não cotas. Ativos do CPF tratados como "cotas ilíquidas" são, na origem, liquidez.

Fonte: Docs 89/90/93.

Prova: detalhamento SISBAJUD por instituição e natureza do ativo.

[CONFERIR] AS0008

Ativos líquidos localizados: Itaú ~R\$ 10.000.000,00 (líquido), em contraste com cotas FRAM/Ajaccio apresentadas como ilíquidas SEM documento comprobatório.

Fonte: [CONFERIR fls.].

Prova: extrato Itaú + demonstração da ausência de lastro das cotas FRAM no SISBAJUD.

LINHA DE PROVA AS0010

R\$ 5.000.000,00 desbloqueados indevidamente após a dicotomia (liberação de numerário localizado como líquido, em desacordo com a constrição).

Prova: certidão da decisão/petição de desbloqueio + extrato do destino dos R\$ 5 MM após a liberação.

LINHA DE PROVA AS0011

Movimentações da Apoio Administrativa para Ari (fluxo Evino → Apoio Adm. → PF) como canal de transferência de recursos à pessoa física.

Prova: exibição de extratos da Apoio Adm.; perícia de reconstituição do fluxo.

LINHA DE PROVA AS0012

Função de shadow director: Ari mantém controle fático/gestão da Evino e do grupo apesar da "saída" formal, com salário Vila Porto e papel de diretor de novos negócios.

Fonte: Doc 100 (representante 2026); contrato Vila Porto 01/07/2025.

Prova: atos societários assinados pós-demissão; organograma; e-mails/atas de gestão.

LINHA DE PROVA AS0014

Rendimentos de fundos declarados no IR de Ari — fonte de renda/patrimônio não refletida na alegação de "receita zero".

Prova: exibição da DIRPF completa (fichas de rendimentos e bens) + cruzamento.

LINHA DE PROVA AS0015

Aumento de capital declarado no IR de Ari — incremento patrimonial que contradiz a narrativa de perda de renda.

Prova: exibição da DIRPF (evolução patrimonial ano a ano); confronto com atos societários.

LINHA DE PROVA AS0016

Cruzamento dos comprovantes trazidos no processo com os fundos registrados no IR: suspeita de coinvestimento e/ou estrutura de fundos de fundos.

Prova: perícia cruzando comprovantes processuais × fundos da DIRPF × ficha de cotistas CVM.

III — FRENTE PENSÕES / ALIMENTOS

FATO AS0013

Contrato Vila Porto Vinhos (mesmo setor; R\$ 50k/mês) firmado 01/07/2025 — viola a própria não-concorrência e estabelece renda nova.

Fonte: contrato 01/07/2025.

FATO AS0017

Tutela de redução de alimentos INDEFERIDA; prisão civil do réu por inadimplemento decretada.

Fonte: fls. 375/376; parecer MP fls. 1544/1546; fls. 1545.

FATO AS0018

Padrão de cronometragem: "demissão" da Evino em 02/12/2024, 3 dias antes da petição de 05/12/2024 alegando "receita zero"; non-compet R\$ 749.183,38 em 29/01/2025.

Fonte: autos da revisional.

FATO AS0019

MP reconheceu: mensalidade menor (Camino→Módulo) ≠ custo menor das crianças.

Fonte: fls. 1544/1546.

IV — FRENTE GUARDA / PARENTAL

FATO AS0020

Guarda e visitas suspensas desde out/2024; medidas protetivas vigentes; IP em curso.

Fonte: decisão out/2024; autos das protetivas.

[CONFERIR] AS0021

União formal de Ari com filha de pessoa sob investigação por suposto ilícito contra Caio, aventada como fato novo material.

Fonte: [CONFERIR documento da união]. Preserva-se a presunção de inocência/boa-fé; registra-se "em tese".

Prova: certidão/prova da união + do IP correlato — antes de qualquer uso forense.

V — EIXO TRANSVERSAL (MÁ-FÉ)

FATO AS0022

Cinco alegações do réu contraditadas por prova (saída Evino; cotas ilíquidas; receita zero; queda de gastos; ausência de violência) — autoriza o reconhecimento do padrão.

Fonte: Doc 101 seção V.

VI — FILA DE PRODUÇÃO DE PROVA → 3 PEDIDOS QUE SERVEM A MÚLTIPLAS FRENTES

PEDIDO DE PROVA

ATENDE ÀS ASSERTÇÕES

FRENTES

1. Exibição da DIRPF completa de Ari	AS0014, AS0015, AS0016	Patrimonial / Pensões
2. Ofício CVM/OSLO + perícia contábil única	AS0005, AS0007, AS0008, AS0011, AS0012, AS0016	Partilha / Patrimonial
3. Certidões (TJMS) + rastreamento do desbloqueio	AS0004, AS0010, AS0021	Partilha / Patrimonial / Guarda
+ Exibição do Acordo de Cotistas (Cl. 9.7/10.1.7)	AS0006	Partilha

Lógica do estado vivo: cada LINHA DE PROVA cumprida promove a asserção a FATO, com motivo e data registrados — sem reescrever o dossiê. As 10 asserções já em FATO sustentam, desde já, a fixação de incontroversos no saneamento (renda, patrimônio, oferta, vínculo, suspensão out/2024, indeferimento da redução, cronometragem).

VII — COMO USAR NO SANEAMENTO (CPC 357)

1. **Fixar como incontroversos** os 10 FATOS (em especial AS0001, AS0002, AS0003, AS0013, AS0017, AS0018, AS0020).
2. **Converter as 7 LINHAS DE PROVA** em requerimentos de produção de prova (os 3 pedidos do §VI).
3. **Inverter o ônus** quanto ao patrimônio (assimetria + retenção + perspectiva de gênero — CNJ 492/2023) para fechar os [CONFERIR].
4. **Reconhecer o padrão de má-fé** (AS0022) → presunção do art. 400 CPC + litigância de má-fé (CPC 80/81).

VIII — RESERVA TÉCNICA

Projeção do estado vivo mantido no ledger "pesquisa-viva-forense" (22 asserções; estado de 29/06/2026), sucedendo e revisando o Doc 101. Os níveis probatórios seguem a regra mista fixada para o caso: FATO (comprovante nos autos — citável), [CONFERIR] (asseverado, pende certidão/documento), LINHA DE PROVA (hipótese a confirmar por prova a requerer). Itens [CONFERIR] e LINHA DE PROVA NÃO devem ser usados como incontroversos antes de promovidos. A asserção AS0021 (união/IP) é sensível e meramente aventada como fato novo — registra-se "em tese", preservada a presunção de inocência/boa-fé, e depende de prova documental antes de qualquer uso. Valores e fls. reproduzem os autos e os itens [CONFERIR] das minutas. Documento de apoio sujeito à subscrição dos patronos: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937), procuração de 03/06/2026 (fls. 1065) e CPC art. 112. CONFIDENCIAL · uso restrito da equipe.